

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3939/2534

นายชูแจ้ง แซ่ตั้ง
นายก๊กเฮี้ยง
กับพวก

โจทก์
อนันต์ธนา
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 132, มาตรา 150 วรรคแรก, มาตรา

ในคดีที่โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้องในเวลายื่นคำฟ้องนั้น หากศาลชั้นต้นสั่งรับคำฟ้องของโจทก์และกำหนดระยะเวลาให้โจทก์แถลงเกี่ยวกับ กรณีที่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้อีกฝ่ายไม่ได้ทั้ง ๆ ที่โจทก์ยังมิได้เสียค่าขึ้น ศาล และศาลยังมิได้กำหนดระยะเวลาให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาล คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ สั่งรับฟ้องโจทก์ตลอดจนกระบวนการพิจารณาต่อจากนั้นจนถึงคำสั่งจำหน่ายคดียอมไม่ ชอบด้วยกฎหมาย

อุทธรณ์ที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตาม ตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ. ข้อ (2)(ก) กำหนดให้เรียกค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท

อุทธรณ์ที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตาม ตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ. ข้อ (2)(ก) กำหนดให้เรียกค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท

(ตัน เวทไว-ชุม สุกแสงเปล่ง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

ศาลจังหวัดชุมพร - นายสันติ งามสันติกุล
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายชนะ ภาสกาพันธ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>